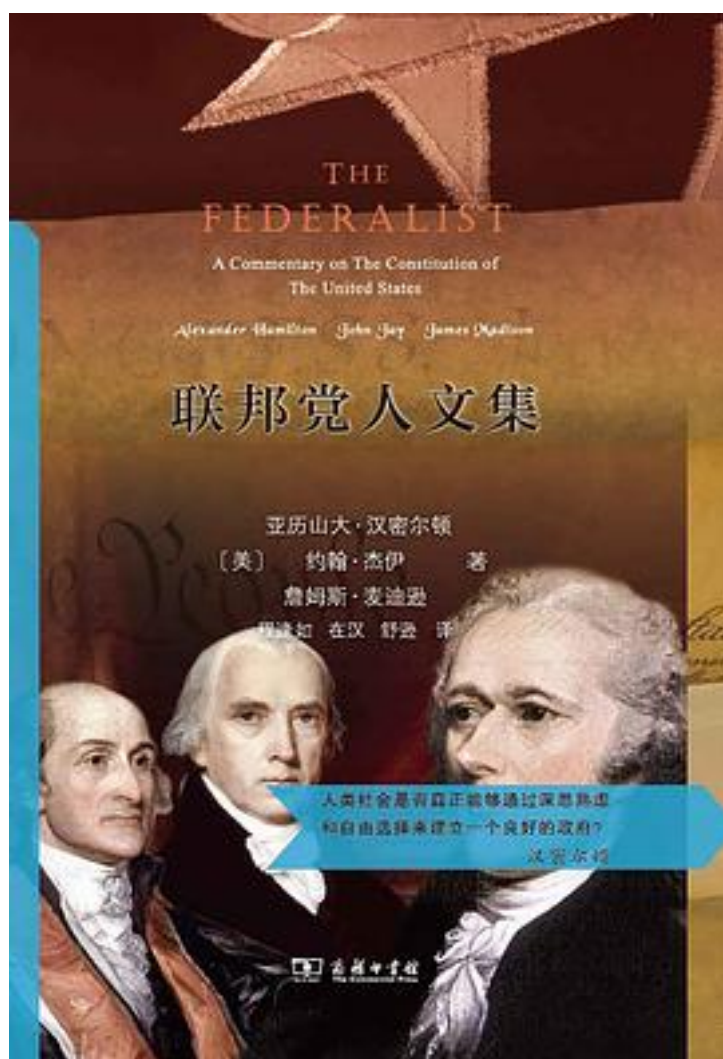


八十五封信缔造的共和国——读《联邦党人文集》 汉密尔顿/麦迪逊/杰伊

书名：《联邦党人文集》 | 原书名：*The Federalist: A Commentary on the Constitution of the United States*（又称 *The Federalist Papers*） | 作者：[美]亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton, 1757—1804） / [美]詹姆斯·麦迪逊（James Madison, 1751—1836） / [美]约翰·杰伊（John Jay, 1745—1826） | 译者：程逢如 / 在汉 / 舒逊 | 出版社：商务印书馆，汉译世界学术名著丛书 | 出版年：1980年6月第1版（另有2009年珍藏本） | ISBN：9787100028095（1980版） / 9787100064477（2009珍藏本） | 页数：544页 | 定价：58.00元（2009珍藏本） | 装帧：精装（珍藏本） | 豆瓣评分：9.0（4140人评价） | 类别：政治哲学/宪法理论/美国建国



1787年10月到1788年8月，十个月里，三个人用“普布利乌斯”（Publius）的笔名在纽约报纸上发表了85篇文章，敦促纽约州批准刚起草完的美国宪法。汉密尔顿写了51篇，麦迪逊写了29篇，杰伊写了5篇。这些报纸文章后来被集结成书，就是《联邦党人文集》——西方政治学史上被引用最多的单本

书之一，可能仅次于《理想国》和《社会契约论》。

"联邦党人"这个译名其实不准确。原书名是 *The Federalist*——"联邦论"，不是"联邦党人的文集"。书中没有政党——美国建国时没有党派，华盛顿本人反对党派政治。书名里的"Federalist"指的是支持批准宪法的人——他们主张建立一个比邦联更强大的联邦政府。他们的对手叫"反联邦党人" (Anti-Federalists)，反对强中央政府。译者程逢如、在汉、舒逊在1980年翻译时加了"党人"二字，可能是受了后来美国政党政治的影响——但建国者写这些文章时，没有党，只有论。尹宣2010年的译林版改译为《联邦论》，更准确。

85篇文章，544页，写给纽约州人民看的报纸专栏——这不是学术专著，是宣传文章。但它是人类历史上最高水平的宣传文章——三个建国者在报纸上向公众解释为什么要有一个联邦政府，什么是分权制衡，为什么共和国可以很大，为什么自由需要制度保障。每一篇都是一篇说理文章——有论点，有论据，有历史先例，有逻辑推演。没有煽情，没有口号，没有修辞花招——只有论证。这种宣传文章的质量，此后两百年再没有出现过。

一、为什么需要一个联邦政府

全书的核心问题在第一篇就亮出来了：现有的邦联 (Confederation) 不够用。

独立战争后，十三个州是一个松散的邦联——有邦联议会，没有邦联政府。各州是主权实体，邦联议会没有征税权，没有征兵权，没有贸易管理权。它只能"请求"各州出钱出人——各州可以拒绝。结果就是：独立战争欠的债还不起，军队散了，外交无力，贸易混乱，各州之间互相设关税壁垒。

汉密尔顿在第一篇就说：现在的选择是"联邦还是分裂"——要么接受新宪法建立一个联邦政府，要么继续做十三个各自为政的小国。他预测分裂的后果：各州会互相猜忌，结盟对抗，最终走向欧洲式的军备竞赛和战争。这不是危言耸听——欧洲就是前车之鉴：几十个主权国家挤在一块大陆上，几百年来打个不停。

杰伊写了前五篇中的四篇（第2—5篇），论证联邦比分裂安全——美国面对的外部威胁（英国、西班牙、法国）需要一个统一政府来应对。杰伊的逻辑最直接：团结则强，分裂则弱——这不是政治哲学，是常识。但杰伊只写了5篇就病倒了——剩下的80篇由汉密尔顿和麦迪逊完成。

二、麦迪逊的大共和国理论：第10篇和第51篇

全书最重要的两篇都出自麦迪逊——第10篇和第51篇。这两篇是西方政治理论的基石。

第10篇：党争。麦迪逊定义了"党争" (faction) ——"一些公民，无论是全体中的多数还是少数，被某种共同激情或利益联合起来，对抗其他公民的权利，或对抗社会的永久利益"。党争不是坏制度的结果，是自由的自然产物——只要人自由，就会有不同意见，有不同利益，有不同激情。消灭党争只有两种办法：消灭自由（不可接受），让所有人有相同意见和利益（不可能）。所以解法不是消

灭党争，而是控制党争的效果。

麦迪逊做了一个精妙的区分：民主制（direct democracy）无法控制党争——因为多数人可以直接压迫少数人。共和制（representative republic）可以控制——通过代议制过滤激情，通过大共和国稀释党争的力量。

这里有一个反直觉的论证：共和国越大越好。传统政治理论（从亚里士多德到孟德斯鸠）认为共和国只能小——小国寡民才能有共同利益。麦迪逊说不对——大共和国更好。大共和国有更多的党争群体（利益更分散），没有任何一个党派能轻易占据多数；大共和国的代议制过滤了直接民主的激情——选民选代表，代表比选民冷静。大共和国不是党争的解药，是党争的稀释剂——党争还在，但被稀释到无法危害整体的程度。

这个论证是革命性的——它翻转了从亚里士多德到卢梭的共和主义传统。共和国不需要小国寡民，不需要共同利益，不需要公意——只需要足够大，让党争互相抵消。麦迪逊没有说党争是好的——他说党争是自由的代价，但大共和国可以把代价降到可承受的范围。

第51篇：分权制衡。这篇有一句被引用无数次的话："野心必须用野心来对抗"（Ambition must be made to counteract ambition）。麦迪逊的论点是：你不能靠道德来约束权力——掌权者会滥用权力，这是人性。解法不是找到好人来掌权，是设计制度让坏人互相约束。

分权制衡不是三权分立的技术设计——是一种政治哲学：权力约束权力，野心对抗野心，利益对抗利益。每个部门都有足够的权力抵抗其他部门的侵犯，但没有任何一个部门有足够的权力控制其他部门。这不是效率设计——恰恰相反，这是低效设计。制衡的代价是决策慢、妥协多、什么事都不容易做成——但代价的另一面是：没有任何一个人或集团能轻易做坏事。

麦迪逊在第51篇还有一个精妙的补充：大共和国的双层保护——联邦政府和州政府互相制衡，公民的权力被两层政府分割，任何一层都无法完全控制公民。这是联邦制的哲学基础——联邦制不是联邦和州分权的技术安排，是保护公民自由的双层防火墙。

三、汉密尔顿的行政权：energetic executive

麦迪逊写了哲学最深的部分，汉密尔顿写了最实用的部分——行政权、司法权、军事权、税收权。汉密尔顿的核心论点是：一个好的政府需要一个"有力量的行政首脑"（energetic executive）。

第70篇：汉密尔顿论证单一行政首脑比多人行政好——一个人比多人负责，一个人比多人果断，一个人比多人保密。多人行政容易推诿、妥协、迟疑——在需要快速决策的时刻（战争、危机），多人行政是灾难。这个论点在当时有争议——反联邦党人担心单一行政首脑会变成君主。汉密尔顿说不会——单一不等于终身，不等于世袭，有任期限制和弹劾机制约束。

第78篇：汉密尔顿论证司法独立——法官终身任职，薪资不得减少，司法部门有权宣布违宪立法无效。这是美国司法审查制度的理论基础——法院有权推翻国会和总统的决定，因为宪法高于国会和

总统。汉密尔顿说司法部门是"最不危险的部门"——因为它既没有钱（立法权），也没有剑（行政权），只有判断。但"最不危险"不等于无权——法院的权力是"判断"的权力，而判断的权力最终可以推翻一切。

四、杰伊的外交和安全

杰伊的5篇（第2—5篇和第64篇）集中在外交和安全。杰伊的逻辑最直白：世界是危险的，美国需要统一对外——十三个小国各自为政会被欧洲列强各个击破。这不是理论，是现实——英国还占据着西北的据点，西班牙控制着密西西比河的出口，法国随时可能回来。分裂的美国是欧洲的棋盘，统一的美国是独立的力量。

杰伊的贡献不在理论深度——麦迪逊和汉密尔顿的理论远比他深——而在他的论证提供了一个最简单的理由：安全问题。不是所有公民都关心宪法理论，但所有公民都关心安全。杰伊把抽象的联邦制问题转化成了具体的安全问题——你不批准宪法，你的家庭和财产就没有保障。这个论证在纽约州（北部边境州）特别有力。

五、做到了什么，没做到什么

《联邦党人文集》做到了的事：它说服了纽约州批准宪法——narrowly, 30对27票。但它的影响远超纽约——它成了美国宪法的权威解释文本，两百年来被最高法院引用超过300次。它建立了"大共和国"理论——翻转了从亚里士多德到卢梭的共和主义传统。它提出了分权制衡的哲学基础——野心对抗野心，权力约束权力——这个原则不仅塑造了美国，影响了所有后来的宪政设计。

它没做到的事也是清晰的。

它是宣传文章，不是中立分析。85篇都是支持批准宪法的——没有反方意见。反联邦党人的论点——担心联邦政府过大、担心州权被侵蚀、担心缺少权利法案——被作者们系统地反驳或淡化。历史证明反联邦党人对了一半：联邦政府确实越来越大（奥斯特罗姆的"谨慎否定"），权利法案确实必要（宪法没有它就批准不了）。宣传文章的局限在于：它告诉你为什么要接受，不告诉你接受后会有什么代价。

它对奴隶制的沉默。85篇中几乎不提奴隶制——这不是疏忽，是策略。制宪会议最大的妥协之一是"五分之三条款"——奴隶按五分之三计算人口，增加南方州在众议院的席位。这个妥协是宪法能通过的关键——没有它南方州不签字。《联邦党人文集》对此沉默，因为讨论奴隶制会撕裂支持宪法的联盟。这个沉默是有代价的——它把奴隶制问题留给了后代，七十年后用内战解决。

它假设的公民品质太理想化。麦迪逊说党争可以用代议制过滤激情——但代议制需要选民有判断力选好代表，需要代表有公共精神而非私利。如果选民被煽动家操纵，代表被金钱收买，代议制就退化为寡头制。麦迪逊的制度设计假设了"有德性但不完美"的公民——有足够的判断力不被煽动，有足够的私心不会自我牺牲。这个假设在1787年的小规模政治中可能成立——选民认识候选人，代表认

识选民。在2026年的大规模政治中——选民通过社交媒体认识候选人，代表通过竞选资金认识选民——代议制的过滤功能已经严重退化。

第10篇的"大共和国"论证有边界。麦迪逊说共和国越大越好——党争越分散越好。但有边界：当共和国大到公民无法参与公共事务时，"大"就不再是优势了。托克维尔在1830年代就看到了——美国民主的活力不在联邦，在乡镇。联邦越大，公民离权力越远，参与感越低——奥斯特罗姆后来说的"自治能力的丧失"正是这个趋势的后果。大共和国稀释了党争，也稀释了公民参与——麦迪逊没有预见这个代价。

六、在大料书单中的位置

这本书是今天两篇联邦制书评的共同源头——奥斯特罗姆和戴都从《联邦党人文集》出发，走向不同的方向。

和奥斯特罗姆《美国联邦主义》对读：奥斯特罗姆把《联邦党人文集》读成自治哲学——第51篇的"野心对抗野心"不是分权技术，是多中心治理的原型。奥斯特罗姆说联邦制的深层基础是圣约——公民基于黄金律的基本约定——这比麦迪逊走得更远。麦迪逊说野心对抗野心，没有说"己所不欲勿施于人"；奥斯特罗姆补上了道德基础。但麦迪逊可能不同意奥斯特罗姆——麦迪逊的设计基于人性自私的假设，不基于道德理想。奥斯特罗姆的圣约需要"好公民"，麦迪逊的分权制衡不需要——它只需要"有野心的公民"，而野心从不短缺。

和戴《美国联邦制：政府间的竞争》对读：戴把第10篇的"党争"读成"竞争"——党争不是bug是feature，竞争不是病态是常态。麦迪逊说党争是自由的副产品，戴说竞争是联邦制的引擎——同一逻辑的延伸。但麦迪逊担心的"多数人暴政"在戴的框架中变成了"逐底竞争"——当各州竞争福利底线时，"多数人"不是暴君，是"竞相降低标准的州政府"。麦迪逊设计大共和国来稀释党争，戴用州际竞争来稀释联邦集权——两种稀释，同一种逻辑。

和卡根《伯里克利与雅典》对读：伯里克利在葬礼演说中说"权力在全体公民手里"——直接民主，公民直接参与。麦迪逊在第10篇说直接民主无法控制党争——多数人直接压迫少数人。两人的分歧是民主的规模问题：伯里克利的雅典是小城邦直接民主，麦迪逊的美国是大共和国代议制。伯里克利靠公民的参与感维持民主，麦迪逊靠制度设计控制人性。但两人汇合在同一个悲观点上：伯里克利说民主需要领袖，麦迪逊说民主需要制度——领袖死了民主就退化了，制度磨损了民主就退化了——两种退化都是民主的慢性病。

和卢梭《社会契约论》对读：卢梭推崇小国寡民直接民主——公意在公民直接参与中形成。麦迪逊说大国代议制——公意是幻觉，党争是现实，用规模来稀释党争。两人的对立是政治哲学的基本分歧：卢梭要"统一"（公意），麦迪逊要"分散"（多党争）；卢梭信"人民"，麦迪逊信"制度"。但卢梭和麦迪逊有一个隐秘的共识：好的政治需要公民有德性——卢梭明说，麦迪逊暗示（代议制需要选民有判断力）。区别在于：卢梭把德性作为制度的前提（没有德性就没有契约），麦迪逊把德性作为制度的期望（有制度就有可能保持德性）。

和德尼恩《自由主义为何失败》对读：德尼恩说自由主义解放个体摧毁共同体——麦迪逊正是这个解放的设计师之一。第10篇说党争是自由的副产品——自由就是允许不同意见存在。但德尼恩会说：允许不同意见变成了鼓励不同利益，鼓励不同利益变成了摧毁共同利益。麦迪逊说党争是自由的代价，德尼恩说代价太高了——当代价是共同体本身时，自由就变成了自由的敌人。麦迪逊可能回答：没有共同体可以靠消灭党争来维持——消灭党争就是消灭自由。但德尼恩会追问：当党争变成了身份政治——不是利益不同而是身份对立——大共和国的“稀释”还管用吗？2026年的美国正在回答这个问题，答案不太乐观。

和普沃斯基《民主的危机》对读：普沃斯基说民主倒退是侵蚀——选举还在但竞争性消失。麦迪逊设计分权制衡正是为了防止这种侵蚀——任何一个部门试图独揽权力时，其他部门有能力和动机抵抗。但麦迪逊的制度假设了各部门的人会“用野心对抗野心”——如果各部门的人串通了呢？如果行政和立法由同一个党控制，司法被同一种意识形态渗透——制衡就变成了合谋。麦迪逊没有充分考虑党派穿透分权制衡的可能性——他以为分权会让党争互相抵消，没想到党争会穿透分权结构，让制衡变成合谋。这是2026年美国政治的现实。

一句话：八十五封报纸专栏文章，三个人用十个月写完，缔造了一个延续两百多年的共和国——麦迪逊说党争是自由的代价，大共和国是稀释代价的方法，分权制衡是用野心对抗野心的制度；汉密尔顿说行政权需要力量，司法权需要独立；杰伊说安全需要统一——但这是宣传文章不是中立分析，它对奴隶制沉默，它假设的公民品质太理想化，它的“大共和国”论证有边界——当共和国大到公民无法参与时，麦迪逊稀释党争的同时也稀释了民主本身。

大米斗，2026年8月

